



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MALANG
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Nomor : 0909 /02.06.28/UTD/VIII/2024
Nomor : 246/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024

**TENTANG
PENYEDIAAN DARAH DI PT DISA PRIMA MEDIKA (RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA)**

Pada hari *Senin* tanggal *Sembilan Belas* bulan *Agustus* tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

**PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MALANG**

Diwakili oleh Hj. JAJUK RENDRA KRESNA, SE, MM selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang. yang berkedudukan di jalan Raya Kebonagung 123 Pakisaji Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

ENDANG SUSILOWATI

Sebagai Direktur Utama PT. DISA PRIMA MEDIKA didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :

A. Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

B. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam jabatannya tersebut diatas terlebih dahulu menyatakan bahwa:

1. PARA PIHAK telah menandatangani perjanjian kerjasama nomor: 1274/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2020 yang berakhir pada 1 Oktober 2022
2. PIHAK KEDUA mengirimkan surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama Pelayanan Darah nomor : 245/DPM/E-PM/DIR/VIII/2024 tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
3. Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas dan tindak lanjut surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang - undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

PASAL 2 MAKSUD & TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pasien rawat Inap dan rawat darurat di Rumah Sakit Prima Husada Malang Dan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang memerlukan pelayanan darah yang berkualitas dan aman secara tepat, cepat, mudah dan nyaman, dengan mendekatkan pelayanan Darah bagi pasien yang menghendaki.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan darah / komponen darah yang aman oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 4
SISTEM PENYEDIAAN

- (1) Penyediaan Darah / komponen darah yang diperlukan PIHAK KEDUA dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Bila PIHAK PERTAMA dalam penyediaan Darah / komponennya terdapat kesulitan maka diinformasikan pada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti bersama;
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin kelengkapan dan keakuratan data darah / komponen darah meliputi Stiker Labu Darah, Golongan Darah dan data lainnya sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK PERTAMA menjamin kualitas Darah / komponen darah yang disediakan telah melalui pemeriksaan uji saring, infeksi sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C, dan HIV / AIDS dan jumlah sesuai dengan prediksi kebutuhan darah di Rumah Sakit Prima Husada Malang Dan rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
- (5) PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA terhadap segala tuntutan hukum dan/atau permasalahan hukum lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat kelalaian PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan ayat (4) pasal ini.
- (6) Demikian juga PIHAK KEDUA membebaskan segala tuntutan hukum dan/ atau permasalahan hukum lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian dari PIHAK KEDUA di luar pelaksanaan ayat (4) pasal ini.

PASAL 5
SISTEM PENYALURAN

- (1) Penyaluran Darah / komponen darah sampai ke Rumah Sakit Prima Husada Malang dan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo oleh PIHAK PERTAMA setiap hari atau apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA termasuk hari Minggu atau hari libur sesuai dengan kesepakatan minimal pengiriman atau bila pengambilan darah jumlahnya kurang dari kesepakatan PIHAK KEDUA mengambil sendiri ke PIHAK PERTAMA
- (2) Penyaluran darah ke penderita dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ;
- (3) Dalam rangka efisiensi darah dan tertib administrasi, permintaan darah pada PIHAK PERTAMA dilakukan 1 (satu) kali sehari atau berdasarkan kesepakatan;
- (4) Darah yang sudah diterima PIHAK KEDUA tidak bisa dikembalikan pada PIHAK PERTAMA, untuk itu PIHAK KEDUA harus melakukan proses serah terima dan pemeriksaan secara visual pada tiap – tiap darah yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA, apabila ditemukan :
 - a. Darah yang keruh / lisis saat diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menolak dan mengembalikan darah tersebut saat itu juga;
 - b. Darah yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA setelah dilakukan pemeriksaan untuk beberapa pasien ditemukan mayor selalu positif (DCT/AC positif) dan minor positif (S1/S2 positif) maka PIHAK PERTAMA wajib mengganti darah tanpa ada persyaratan;
 - c. Apabila terdapat salah satu komponen darah yang dikirim tidak memenuhi persyaratan, maka PIHAK PERTAMA berhak menarik kembali komponen darah lain yang berasal dari darah lengkap yang sama dari PIHAK KEDUA.
- (5) Permintaan dan pengambilan darah khusus diluar ketentuan ayat (3) yang meliputi TC, WE, Fresh blood, Rhesus negative pada permintaan kejadian luar biasa (KLB) dilakukan PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK KEDUA berhak menukarkan kantong darah yang mendekati masa kadaluarsa lebih dari 7 (tujuh) hari dengan kantong darah yang lebih lama masa kadaluarsanya;
- (7) Kelancaran, ketepatan dan kecepatan penyaluran darah/komponen darah menjadi tanggungjawab KEDUA BELAH PIHAK.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 6
PENGELOLAHAN LIMBAH

Pemusnahan darah yang tidak digunakan oleh **UTD PIHAK KEDUA** akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7
BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)

- (1) Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jumlah darah yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** Sesuai Surat Keputusan Bupati Malang nomor: 188.45/851/KEP/35.07.013/2023 , tanggal 9 November 2023 tentang Biaya Penganti Pengolahan Darah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mengajukan klaim pembiayaan selambat - lambatnnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- (3) **PIHAK KEDUA** membayar klaim selambat - lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua)** tahun sejak tanggal **Sembilan belas** bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan akan berakhir pada tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang masa berlakunya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan mengirimkan surat permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan sebelum habis masa berlakunya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhir tersebut diberlakukan.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Masing-masing **PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Evaluasi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penghentian dan/atau perpanjangan perjanjian kerjasama.

PASAL 10
WANPRESTASI, SANKSI & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban atau melaksanakan sebagian, melakukan penundaan kewajiban, melaksanakan kewajiban namun lewat waktu, atau melakukan perbuatan diluar kesepakatan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang dirugikan berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari untuk masing-masing surat teguran;
- (3) Apabila sampai pada Surat Teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dihiraukan dan/atau tidak segera diselesaikan kewajibannya, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak oleh **PIHAK** yang dirugikan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (4) Berhentinya perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 8 dan atau ayat (3) Pasal ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang sudah muncul dan harus diselesaikan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja terhitung sejak perjanjian kerjasama ini dihentikan;
- (5) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (6) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat domisili hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Malang..

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya);
 - b. Wabah;
 - c. Kebakaran;
 - d. Peperangan, huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, pemogokan umum, pemadaman listrik oleh PLN;
 - e. Perubahan kebijakan pemerintah atau penerbitan peraturan baru; atau
- (2) Apabila *force majeure* yang terjadi mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan secara lisan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya *force majeure* dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*;
- (3) Apabila *force majeure* telah berhenti atau teratasi, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* harus segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda atau terhenti karena *force majeure*

PASAL 12 PEJABAT YANG DITUNJUK

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat atau dokumen lain yang harus disampaikan berdasarkan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada alamat masing-masing PIHAK sebagaimana tersebut di bawah ini atau alamat lainnya sebagaimana diberitahukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dari waktu ke waktu :

PIHAK PERTAMA

Kepala UDD PMI Kabupaten Malang
 Jl. Panji Kepanjen Malang 65163 Jawa Timur Indonesia
 Telp. +62 341 395350 Fax +62 341 397393 email:
utdpmi_kabmalang@yahoo.co.id / utdpmikabmalang@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
 Up : Endang Susilowati
 HP/WA : (+62) 812 5299 885
 Email : disaprimamedika@gmail.com

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

	RS Prima Husada Malang	RS Prima Husada Sukorejo
Alamat	Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec. Singosari, Kab. Malang	Jl. Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Direktur	dr. Nur Mazidah Telp : (0341) 458679 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS Telp : (0343) 6745000 Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
Humas & Marketing	Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns HP/WA : 0811 3507 164 Email : marketingrsphm@gmail.com	Lidia Emilinda, S.Tr.Keb., M.MRS HP/WA : 0813 1557 4065 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com
Kuangan	Novi Ratnasari, S.E Telp : (0341) 458679 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com	Anita Sari, S.E Telp : (0343) 6745000 Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com

- (2) Pemberitahuan, surat-menyurat atau dokumen lain sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini dianggap diterima oleh PIHAK penerima apabila dikirimkan dengan :
- Secara langsung kepada PIHAK penerima atau perwakilannya;
 - Faksimili atau media elektronik lainnya;
 - Pos atau dengan jasa pengiriman lainnya

PASAL 13 LAIN – LAIN

- Dalam hal telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada PARA PIHAK atau salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian tersebut.
- Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk perubahan ketentuan-ketentuan sebagai akibat perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam addendum yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- PARA PIHAK sepakat bilamana di kemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan atau kesalahan dalam perjanjian kerjasama ini akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;
- Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan PARA PIHAK dan menggantikan seluruh perjanjian verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan – kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini. Tidak ada PIHAK yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku selain yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini;
- Perjanjian Kerjasama ini tidak akan diubah, diganti atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis dan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 14
LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
Direktur Utama PT Disa Prima Medika

 **PT. DISA PRIMA MEDIKA**


ENDANG SUSILOWATI

PIHAK PERTAMA
PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MALANG




H. JAJUK RENDRA KRESNA, SE, MM
Ketua

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	